

以行为作出承诺

Acceptance by Conduct | 法律英语中文学习指南

商店提出以120英镑购买十箱纸。供应商没有回复“我接受”，却按订单送来了这十箱纸。交货这个行为，能否表示接受交易条件？在英国合同法中，某些行为可以表达接受，不一定非要说出接受的文字。

Acceptance by conduct 指通过行为表示接受要约。本指南面向没有法律基础的英语专业学生，用中文解释英国法概念，并保留英文术语。这里的 acceptance 是法律上的“承诺”，意思是接受要约，不是泛指许下一个诺言。

1 先找要约，再找接受

Offer（要约）提出足够明确的交易条件，并表示对方有效接受后，提出者愿意受约束。Offeror 是要约人；offeree 是受要约人。Acceptance 表示同意要约条件。提出不同条件的回复，可能构成 counter-offer（反要约）。

表达方式	什么可以说明同意？
Express acceptance 明示承诺	用口头或书面语言表达接受，例如“我接受你的要约”。
Acceptance by conduct 以行为作出承诺	通过客观上表达接受有关条件的行为，表明同意。
Private intention 内心决定	只在心里决定接受，却没有对外表达；这本身不足。

2 “客观判断”是什么意思？

法院看的是双方在具体情境中，用语言和行为向彼此表达了什么。它不会仅凭某个人未说出口的内心想法判断。有关行为须支持这样的结论：对方接受了正在讨论的交易条件。

在送纸例子中，供应商收到指定订单后，按数量交货，可能表达接受。供应商只是为自己的仓库多买了一批纸，就不同了：那也可能是在为其他客户备货。

所以，不应只问“他做了事情吗”，而应问“他做的事情是否向对方表达了接受这个要约”。准备工作与接受要约，不是同一回事。

3 有接受，不等于其他要求可以省略

普通简式合同通常还需要 consideration（对价，即为换取承诺而给出或承诺的有价值之物）和 intention to create legal relations（建立法律关系的意图）。行为能力、条款确定性、合法性与特定形式要求，也可能影响合同。

行为是表达合意的一种方式，不会自动补齐缺失条件。同时，没有签署正式文件，也不一定意味着没有合同。

Brogden：从交易行为看合意

Brogden v Metropolitan Railway Co
(1877) 2 App Cas 666 | 英国上议院

4 煤炭供应中的争议

Brogden 的企业一直向铁路公司供应煤炭。为使安排正式化，铁路公司送出合同草稿。Brogden 填写空白，加入仲裁人姓名，注明 approved（同意），然后退回文件。铁路公司的代理人将它放进抽屉，没有明确回复接受修改后的文件。

随后双方按草稿条件订煤、供煤并付款。Brogden 后来停止供应，并否认有约束双方的合同。铁路公司起诉，主张供应商违约。

5 法院怎样判断？谁赢了？

修改后的草稿被视为反要约。铁路公司之后的交易行为表明接受。仅把文件放进抽屉，本身不足以证明同意；双方对外表现出的交易过程才是关键。

结果：铁路公司胜诉。上议院驳回 Brogden 的上诉，维持供应商因违约而败诉的判决。即使文件没有完成正式签署程序，合同仍可以约束双方。

6 读案例时不要混淆身份

当事人	在本案中的角色
Brogden 的企业	煤炭供应商；原审被告，上议院程序中的上诉人。
Metropolitan Railway	煤炭买方；原审原告，上议院程序中的被上诉人。

Claimant（原告）提起诉讼；defendant（被告）回应诉讼。Appellant（上诉人）挑战下级法院判决；respondent（被上诉人）回应上诉。这些称呼说明程序角色，不表示谁的观点一定正确。

7 换一个例子练习

咖啡馆提出以80英镑购买二十个同款杯子。供应商回复：可以提供，但价格须为90英镑。这改变了原价格，属于新的交易提议，而不是接受80英镑的要约。

咖啡馆随后按90英镑下单，并在收到杯子后支付90英镑。这些行为可能表示接受供应商的反要约。分析时须说清：接受的是哪一组条件？谁的行为表达了接受？

与其只说“双方有生意往来”，不如指出货物、价格及有关订货和付款行为。这样才能把事实与合意联系起来。

接受方式与未完成的文件

8 指定方式一定是唯一方式吗？

要先读清要约中的接受指示。如果明确规定只有某种方式才有效，通常须遵守；有关要求也可能后来被放弃。但只是建议采用某种方式，不一定排除其他有效方式。

Manchester Diocesan Council for Education v Commercial and General Investments Ltd [1970] 1 WLR 241 区分强制方式与建议方式。指定方式并非排他时，对要约人而言并不更不利的其他方式，也可能有效。

示例措辞	怎样理解？
“请通过电子邮件回复。”	结合情境判断：这是方便沟通的建议，还是坚持唯一方式？
“只有签字回复到达指定邮箱时，接受才生效。”	限制明确；仅开始工作，通常不满足这项要求。
“开始约定的工作，即表示接受本要约。”	要约邀请对方通过指定行为接受。

9 Waiver 是什么意思？

Waive a requirement 指放弃坚持某项要求的权利。后来语言或行为可能表明，有关一方不再坚持原来的接受程序。不能仅因放弃要求比较方便，就假定已有 waiver（权利放弃）；须找出支持它的证据。

10 先工作，不自动等于已订约

有时双方还在谈判，就先开始项目。开工是需要分析的证据，不是自动得出结论的理由。须检查必需事项是否达成合意，以及双方是否打算立即受约束。

Subject to contract 通常表示：要等正式合同订立后，双方才受约束。这项条件可能后来被放弃，但继续工作不必然证明双方已经放弃它。

现代例子：RTS Flexible Systems

在 RTS Flexible Systems Ltd v Müller [2010] UKSC 14 中，机械设备项目在最终文件签署前已经开工。最高法院认定存在有约束力的协议，并认定双方放弃了 subject to contract 条件。

结果：Müller 的上诉成功，上诉法院认定没有合同的结论被撤销。这里裁判的是合同是否成立及其条款，并不是宣布设备争议中的每一个问题都由同一方获胜。

分析方法与法律英语练习

11 五步分析法

第一步：找要约。谁提出了哪些条件？

第二步：读指示。某种接受方式是否被明确规定为唯一方式？

第三步：找行为。谁在何时做了什么，针对哪一组条件？

第四步：考虑其他解释。这是否只是准备工作或继续谈判？

第五步：说明结论。指出表达合意的客观证据，并检查其他合同成立条件。

12 核心词汇

英文术语	中文理解
Conduct	行为：一个人实际做了什么。
Infer / inference	推断 / 推论：依据证据得出结论。
Express / implied acceptance	明示 / 默示承诺：用语言表达 / 从行为推断接受。
Performance	履行：实施协议所要求的行为。
Prescribed method	指定方式：要约中说明的接受途径。
Waiver	权利放弃：不再坚持某项要求。

13 检查你的理解

1. 供应商只在心里决定接受，没有对外表达，是否足够？
2. 在 Brogden 案中，只把文件放进抽屉是否就构成接受？
3. “请通过电子邮件回复”是否永远排除其他接受方式？
4. 双方已经开工，是否必然存在有约束力的合同？

参考答案

1. 不够；内心决定本身不足以构成接受。
2. 不是；之后按草稿条件进行的交易行为才是关键。
3. 不一定；须区分建议方式与明确的唯一方式要求。
4. 不一定；须考察约定条款、对外表达的意图及有关条件。

判例与资料来源

Brogden v Metropolitan Railway Co (1877) 2 App Cas 666：转载判例报告。Manchester Diocesan Council for Education v Commercial and General Investments Ltd [1970] 1 WLR 241，第245-246页：转载判例报告。

RTS Flexible Systems Ltd v Müller [2010] UKSC 14，第45、85-87段：正式判决；最高法院摘要。

依据所提供的 Acceptance by Conduct - Contract Law 课程材料编写，并澄清案例细节。例子经简化，用于理解英国合同法。